

1500143-17.2022.8.26.0236

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Comarca: Ibitinga

Foro: Foro de Ibitinga

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... roubos com emprego de arma, tráfico de drogas, porte ilegal de drogas e outros, delitos pelos quais já cumpriu pena, sendo reincidente. Todos os denunciados aderiram suas vontades para subtrair, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculos fios elétricos da residência da ofendida, que estava em construção na Rua Pedro Cicoti, n. 936, cidade e Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibitinga

Foro de Ibitinga

Vara Criminal

RUA PRUDENTE DE MORAES, 570, Ibitinga - SP - cep 14940-000

1500143-17.2022.8.26.0236 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500143-17.2022.8.26.0236

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO BAPTISTA FERREIRA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO PALACIN PAGLIUSO

Vistos e etc.

O Ministério Público ajuizou esta ação contra DANILO BAPTISTA FERREIRA, KAWAN PAVAN TREVISAN, DANIELLE BAPTISTA FERREIRA E ALEXANDRE ROBERTO COSTA DAHER, imputando-os, os dois primeiros, como incursos no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, cumulado com artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e os dois últimos, como incursos no artigo 155, §1º e §4º, incisos I, II e IV, cumulado com artigo 14, inciso II e artigo 29, caput, todos do Código Penal, porque no dia, no local e da forma narrados na inicial, teriam tentado, durante o repouso noturno, mediante concurso e unidade de propósitos e rompimento de obstáculo e escalada, subtraído, para eles, 40 quilogramas de fiação elétrica da residência da vítima L.C. K. C., avaliados em R\$ 15.000,00, delito que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles.

Da inicial, retiro que no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta da 01h05min, na Rua Pedro Cicoti, n. 936, cidade e Comarca de Ibitinga, DANILO BAPTISTA FERREIRA e KAWAN PAVAN TREVISAN, em concurso e unidade de desígnios, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e escalada, tentaram subtrair para si ou para outrem, cerca de 40 (quarenta) quilogramas de fiação elétrica da residência de L. C. K. C., avaliados em R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), delito que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Consta ainda dos inclusos autos que, no dia 11 de fevereiro de 2022, na cidade e Comarca de Ibitinga, em horário incerto, mas seguramente até a 01h05min, DANIELLE BAPTISTA FERREIRA e ALEXANDRE ROBERTO COSTA DAHER, concorreram de qualquer forma para que

DANILO e KAWAN, em concurso de agentes, durante o repouso noturno, tentassem subtrair mediante escalada e rompimento de obstáculos, os fios elétricos da residência da ofendida L.C.K.C. Segundo o apurado, DANILO E KAWAN há muitos anos são habituais praticantes de delitos, tendo ambos se especializado em furtos de fios elétricos, em data mais recente. Desde a adolescentes ambos já foram conduzidos para a Delegacia de Polícia pelos menos 33 (trinta e três) vezes e a maioria por prática de furto, havendo delitos graves como roubo e ameaça com faca. Juntos, DANILO e KAWAN foram surpreendidos pela polícia militar ao menos 5 vezes, com indícios de terem subtraídos fios elétricos, consoante se depreende dos Boletins de Ocorrência, juntados nesse ato. DANIELLE, mesmo com pouca idade e tendo recentemente completado 18 (dezoito) anos, também demonstrou dedicação à prática criminosa, tendo cumprindo medida sócio educativa de internação por fatos equiparados a homicídio qualificado tentado (processo n. 0004120-96.2019.8.26.0236), além de Boletins de ocorrência, quando ainda inimputável por fato análogo a roubo (juntado nesse ato) ALEXANDRE ROBERTO, padrasto de KAWAN, tem sua vida pregressa voltada a prática delitos graves, havendo em sua Folha de Antecedentes, registros de prática de homicídios, roubos com emprego de arma, tráfico de drogas, porte ilegal de drogas e outros, delitos pelos quais já cumpriu pena, sendo reincidente. Todos os denunciados aderiram suas vontades para subtrair, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculos fios elétricos da residência da ofendida, que estava em construção na Rua Pedro Cicoti, n. 936, cidade e Comarca de Ibitinga. ALEXANDRE ROBERTO sabia que o imóvel estava vazio, em construção, e que no local havia bastante fio de cobre, tendo então instigado DANIEL e KAWAN para praticarem a subtração, dando a eles as informações e detalhes do imóvel. Além da instigação, ALEXANDRE prestaria apoio material, pois, iria posteriormente com seu veículo até o local para retirar os fios subtraídos e conferir fuga à dupla. DANIELLE, por sua vez, aderiu à conduta de DANIEL e KAWAN, para servir de vigia da empreitada criminosa. DANIELLE acompanhou a dupla até o local do furto e se manteve um pouco distante, sentada no meio fio de um logradouro próximo, para alertá-los caso alguém ou a polícia aparecesse. Fixado a participação e o papel de cada um na empreitada criminosa, DANIEL, KAWAN e DANIELLE na madrugada do dia 11 de fevereiro de 2022 se dirigiram até a residência indicada por ALEXANDRE ROBERTO e iniciaram a prática do crime, conforme as diretrizes estabelecidas. DANIELLE ficou sentada no meio fio há aproximadamente 50 metros da residência que seria furtada, enquanto que KAWAN e DANIEL, munidos de um alicate, tipo turquesa (próprio para cortar fios) escalaram o muro da residência, romperam a cerca de concertina e ingressaram no imóvel (fotografia de fls. 25 e 26). No interior do imóvel, DANIEL e KAWAN cortaram cerca de 40 (quarenta) quilogramas de fios, avaliados em 15 mil reais, contudo, a polícia militar foi alertada que pessoas estavam rondando o Bairro e lograram encontrar primeiramente DANIELLE nas cercanias. Como sabiam que ela, DANIEL e KAWAN eram pessoas conhecidas nos meios policiais por serem habituais furtadores de fios, realizaram varredura no local, verificando que a cerca do imóvel, localizado na Rua Pedro Cicoti, n. 936, estava rompida. Com isso, realizaram o cerco e o ingresso no local , constatando que ambos já haviam cortado, separado e enrolado os fios que pretendiam subtrair. Note-se que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, uma vez que a polícia militar conseguiu impedir a consumação. DANILO e KAWAN confessaram a autoria delitiva (fls. 07 e 09), tendo esse último informado, também, em seu interrogatório, que seu padrasto ALEXANDRE ROBERTO COSTA DAHER é que havia os instigado para a prática delitiva, municiando-os com informações do imóvel e prometendo auxílio material posterior, com o transporte deles e dos fios, em seu veículo. Os fios foram apreendidos, avaliados e devolvidos para a vítima, conforme auto de fls. 16 e de fls. 108.

A denúncia foi recebida; determinou-se a citação dos réus.

Apresentada resposta à acusação (fls. 237), não houve absolvição sumária, sendo designada audiência para o dia de hoje.

Laudos periciais juntados nas folhas 207/217.

Encerrada a instrução, as partes debateram.

É o relatório do essencial.

Passo a decidir.

Trata-se de ação penal pública em que se imputa contra os agentes a prática de crime de furto majorado e triplamente qualificado.

A ação procede em termos.

Isto porque, conforme se verá abaixo, de rigor a absolvição de Alexandre e de Danielle por falta de provas e a condenação de Danilo e de Kawan, pelo furto.

A materialidade se retira do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência de folhas 13/15, do auto de exibição e apreensão de folhas 16/17, das fotografias de folhas 22, 25 e 26; do auto de avaliação de folha 108 e dos laudos de n.º 51-838/2022 e n.º 45.217/2022 de folhas 207/217.

A autoria se depreende da prova oral colhida.

Vejamos.

A vítima Lilian, ao ser ouvida na Delegacia, disse que: nesta data estava dormindo quando policiais militares aparecerem defronte sua residência questionado sobre a propriedade de uma residência situada no Jd. Tropical. Que confirmou ser a proprietária e na ocasião os policiais disseram que dois rapazes e uma moça tinham sido detidos, pois os dois rapazes foram encontrados ainda sobre o telhado e acabaram se entregando no momento em que praticavam o furto dos fios. A vítima informa que sua residência está em reforma e que os fios estão avaliados em quinze mil reais.

Na audiência judicial, disse que foi chamada pela polícia enquanto dormia em sua outra casa. Ao descer para a delegacia viu toda a fiação que houvera sido "roubada". Para entrar no local, os furtadores pularam o muro e estouraram a consentina. Os fios eram da casa da ofendida que estava em obra. O prejuízo foi superior a R\$ 12.000,00. Não conhecia as pessoas.

Contra os réus, temos os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência.

Com efeito, o policial Aristides Lopes de Oliveira esposou, na fase administrativa, que: foram acionados para atendimento de averiguação de indivíduos em atitude suspeita, por volta das 01:00hs, que estavam rondando residências no Jardim Tropical. No local a equipe avistou Daniele, que é conhecida por ser irmã de Danilo e namorada de Kawan, que é conhecido por furtar fios na cidade de Ibitinga, cuja prática ocorre desde que Kawan era menor de idade. Que Daniele foi entrevistada sobre o que estaria fazendo no local, por se tratar de local distante de sua residência, e naquele horário, aparentemente sozinha, ao que de imediato Daniele respondeu que não estaria fazendo nada, que apenas estaria sentada na calçada. Foi-lhe perguntado sobre o seu namorado Kawan e seu irmão Danilo, visto que sempre estão juntos, ao que Daniele respondeu que os dois teriam tomado sentido à Rua Pedro Cicotti, aproximadamente a 50 metros de onde Daniele estava. Que a equipe passou a realizar averiguação no sentido indicado por Daniele e constatou numa residência à Rua Pedro Cicotti, nº 936, que a cerca "concertina" estava com uma parte danificada, aberta, o que possibilitaria a entrada no local. Que ao se aproximarem do local, ouviram vozes que vinham de dentro da residência. Foi solicitado apoio de outra equipe para realizar o cerco, e por diversas vezes os indivíduos foram chamados para que saíssem do interior da residência. Que diante da negativa dos mesmos, foi necessário abrir o cadeado do portão da residência com o uso de um alicate, e quando o depoente e os seus companheiros estavam terminando de abrir o portão, Kawan e Danilo saíram pelo telhado afirmando que não levariam nada. Após isso, o depoente e seus colegas, fazendo uso de uma escada, subiram no teto da casa, e verificaram que havia uma grande quantidade de fios já cortados, arrancados e enrolados, prontos para serem retirados da residência. E ainda, foi encontrado um alicate "turquesa" utilizado no furto. Ao indagarem os indivíduos sobre o que estavam fazendo com aqueles fios, os mesmos confessaram que levariam. Após isso, foi dada voz de prisão aos indivíduos, e posteriormente conduzidos à UPA para exame de corpo de delito, e após trazidos ao plantão policial. Que durante o interrogatório de Kawan, o mesmo afirmou que os fios furtados seriam entregues ao seu padraсто Alexandre, que é eletricista e pintor, e que este faria o transporte do material do local.

Em juízo, confirmou seu depoimento (por volta da 01h00 recebeu notícia de que havia

suspeitos a cometer furto no local. Ao lá chegar, a polícia encontrou Daniele, parente dos demais correqueirados. Todos conhecidos como furtadores. Ela foi questionada sobre o que estava a fazer naquele local, ermo, em plena madrugada. Ela disse que estava esperando o namorado e o irmão e apontou em direção ao local que estavam. A PM para lá diligenciou. Viu a danificação dos petrechos de segurança. A polícia ouviu barulho vindo de dentro da obra. O apoio foi acionado. Kawan e Danilo foram encontrados no local. Muito fio já havia sido cortado. Encontrou-se um alicate turquesa. A vítima foi chamada. Kawan, indagado, disse que Alexandre tinha deixado tudo preparado e indicado qual o crime. Seria ele quem faria o carreto. Daniele foi encontrada a uns 20 a 40 metros do local do imóvel. Ela apontou o local em que a dupla encontrava. Kawan e Danilo são conhecidos dos meios policiais como furtadores de fio. Não conhece Alexandre. Danilo não mencionou a participação de Alexandre. Apenas Kawan)

O policial Bruno Penteado Bonatti, na fase administrativa, esposou que: foram acionados para atendimento de averiguação de indivíduos em local e atitude suspeita que estavam rondando residências no Jardim Tropical. Foram até o local, por volta das 01:00hs, onde avistaram Daniele, que é irmã de Danilo e namorada de Kawan, que já é conhecido nos meios policiais por furtar fios na cidade de Ibitinga, cuja prática ocorre desde que Kawan era menor de idade. Indagada Daniele sobre o que estaria fazendo sozinha naquele local, naquele horário, por se tratar de local distante de sua residência, Daniele respondeu que não estaria fazendo nada, mas que estava apenas sentada na calçada. Indagada sobre o seu namorado Kawan e seu irmão Danilo, pessoas que sempre estão na companhia de Daniele, a mesma respondeu que os dois teriam se dirigido a pé no sentido à Rua Pedro Cicotti, há aproximadamente a 50 metros de onde Daniele estava. Que a equipe passou a realizar averiguação no sentido indicado por Daniele e verificou que, numa residência à Rua Pedro Cicotti, nº 936, a cerca "concertina" estava com uma parte danificada, aberta, o que possibilitaria a entrada no local. Que ao se aproximarem do local, ouviram vozes que vinham de dentro da residência. Foi solicitado apoio de outra equipe para realizar o cerco, e por diversas vezes os indivíduos foram chamados para que saíssem do interior da residência, mas que não saíram, razão pela qual foi necessário abrir o cadeado do portão da residência com o uso de um alicate, e quando o depoente e os seus companheiros estavam terminando de abrir o portão, Kawan e Danilo saíram pelo telhado afirmando que não levariam nada. Após isso, o depoente e seus colegas, fazendo uso de uma escada, subiram no teto da casa, e verificaram que havia uma grande quantidade de fios já cortados, arrancados e enrolados, prontos para serem retirados da residência. E ainda, foi encontrado um alicate "turquesa" utilizado no furto. Ao indagarem os indivíduos sobre o que estavam fazendo com aqueles fios, os mesmos confessaram que levariam os fios. Após isso, foi dada voz de prisão aos indivíduos, e posteriormente conduzidos à UPA para exame de corpo de delito, e após trazidos ao plantão policial. Que durante o interrogatório de Kawan, o mesmo afirmou que os fios furtados seriam entregues ao seu padrasto Alexandre, que é eletricitista e pintor, e que este faria o transporte do material do local.

Em juízo, confirmou seu depoimento na fase extraprocessual, ao dizer que a polícia foi acionada e recebeu a informação de que os três estavam andando no bairro de forma suspeita. Ao chegar no local, deparou-se com Daniela sentada na frente de um portão de uma casa. A ré é conhecida nos meios policiais e a PM sabia que ela não morava local. Inquirida, a ré disse que estava na companhia dos acusados e indicou o local em que os correus estavam. Ao diligenciar na obra, viu que a consentina estava quebrada e faltavam umas telhas. A ré estava muito próxima ao local. A polícia ouviu barulhos na residência. Fez-se um cerco e se adentrou, oportunidade em que os correus se entregaram. Foram encontrados diversos fios separados e um enorme dano causado. Uma quantidade enorme de fios cortados. Kawan chegou a dizer que Alexandre os iria ajudar no transporte. Alexandre é pintor e eletricitista. Foi Alexandre quem indicou a casa. Danilo e Kawan já eram conhecidos nos meios policiais.

No que tocam aos testemunhos dos policiais, não há nos autos indícios de que queriam incriminar os acusados injustamente. Outrossim, é a orientação dos

tribunais que esses depoimentos somente não serão válidos se forem dados no sentido de justificar a prisão perpetrada:

Ementa: MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga - maconha e cocaína. AUTORIA - confissão - validade - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela (0001780-40.2011.8.26.0470 Apelação, TJSP, 9ª Câmara Criminal).

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar, aos policiais, fé pública e ao serem tomados os seus depoimentos em juízo, colocá-los em dúvida.

Assim: TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS A IMPOR A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE, POIS TAL PROVA NÃO SE DESCLASSIFICA EM VIRTUDE DA CONDIÇÃO PROFISSIONAL DA TESTEMUNHA - AGENTE FLAGRADO TRANSPORTANDO 9 TIJOLOS DE MACONHA PESANDO MAIS DE OITO QUILOGRAMAS (8,462Kg), ALÉM DE ANOTAÇÕES DO NARCOTRÁFICO - MERCANCIA COMPROVADA - EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/2006 - CONDENAÇÃO DEVIDA - RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - APL: 4296759420108260000 SP 0429675-94.2010.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 24/04/2012, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/04/2012).

Por sua vez, o acusado Danilo Baptista Ferreira disse que está com 21 anos de idade. Trabalhava como servente. Cometeu o crime por necessidade. Já passou pela Fundação. Kawan achou uma casa e foi até o local para cortar o fio. Kawan pediu ajuda para o interrogado. A polícia chegou e o prendeu em flagrante. Entregou-se à polícia. Isso se deu por volta das 00h30. A Danielle foi atrás do cunhado mas não sabia. Ela achava que Kawan ia trai-la. Ela seguiu-os sem que eles soubessem. Pulou muro. Arrancou uma telha. Não sabe como Kawan achou a casa.. Kawan disse que tinha um uber para levar os fios. Era um cara que ele já conhecia. Na delegacia, Kawan disse que era o padrasto que iria buscar os objetos.

O acusado Kawan Pavan Trevisan, para o Delegado de Polícia, também confessou o delito e ainda indicou seu padrasto Alexandre como quem lhe indicou a residência que continha o objeto para ser furtado: Que não possui advogado e sua família está ciente de sua prisão. A respeito dos fatos alega que nesta data chamou seu cunhado Danilo para juntos praticarem o furto de fios do interior de uma residência em reforma no Jd. Tropical. Acontece que sua companheira que nada sabia os acompanhou e permaneceu afastada. O interrogando rompeu a concertina do imóvel e conseguiu escalar o muro e o telhado juntamente com o Danilo, como se trata de uma reforma de residência os fios estavam sendo instalados e quando estavam prestes a descer da residência com os fios os policiais militares chegaram quando então acabaram se entregando e todos foram conduzidos a este plantão policial. Informa o interrogando que seu padrasto Alexandre que é pintor/eletricista que reside com sua genitora no multirão, podendo ser localizado através do fone 99984-1768 quem lhe passou as informações de referida residência, inclusive era ele quem iria buscar os fios com o carro dele depois que os retirassem do local.

Sob contraditório, disse que está com 18 anos. Já tinha passado na Fundação. Não tem filho. Estava descarregando caminhão. Disse que cometeu o crime em virtude de uma abstinência. Disse que saiu da casa com a esposa e encontrou com Danilo Avistou a casa e entendeu sê-la uma opção. Destriu o petrecho que a protegeia e pulou o muro. Disse para Danilo que ia pegar uns fios de cobre. Danielle era contra mas o acompanhou. Sobre Alexandre, disse tê-lo acusado porque estava sob o efeito da droga. Iam levar esses fios mediante mototaxi.

A acusada Danielle Baptista Ferreira, por seu turno, em solo administrativo, disse que: "A respeito dos fatos alega que nesta data encontrou seu irmão e sua companheiro Kawan no passeodrómo. Que começou a acompanhá-los, sendo que desconhecia onde eles iriam, mesmo assim acompanhou-os. Que quando estavam no Jd. Tropical, num determinado momento perdeu eles de vista. Ocorre que os policiais a abordaram ao vê-la sozinha sentada numa das ruas daquele bairro . Ao ser questionada, disse aos policiais que seu irmão e o seu companheiro teriam descido a

via . Que acompanhou os policiais até que encontraram eles saindo do telhado de uma residência, tanto seu irmão quanto o kawan confirmaram que estavam praticando furto, mas a interroganda alega desconhecer o que eles faziam ali. Que foram todos conduzidos a este plantão policial.

Na audiência judicial disse estar com 19 anos. Não tem filhos. Mora sozinha. Sobre os eventos, disse que acompanhou dos correus. Eles pediram para que ela esperasse e ela esperou. A polícia chegou e perguntou dos comparsas. Indicou a casa. Disse para a polícia que estava a esperar por eles. Não viu os correqueridos combinarem o furto. Os três juntos saíram da casa. Estavam juntos todo o momento. Estava na companhia deles. Não estava como vigia. Não sabe como eles levariam o fio embora. Não sabe por que Alexandre foi envolvido na história. Os comparsas não disseram o que fariam. Não foi embora porque os acusados estavam com o celular da ré

Já o acusado Alexandre, no inquérito policial, negou o envolvimento no crime, ao narrar que: é padraastro de Kawan há 10 anos; que nunca trabalhou de eletricista; que nega ter indicado a residência para o furto realizado por Kawan; que não iria buscar nenhum fio, pois fica trabalhando até tarde em um pequeno mercadinho de bebidas; que Kawan nunca gostou do interrogando e acredita que as acusações contra sua pessoa são pessoais tentando o prejudicar.

Em juízo disse que está com 40 anos e é pescador. Tinha uma adega faz uns 02 meses. Não trabalha com obra. Não sabe por qual razão foi responsabilizado pelos requeridos. Nunca prestou serviços para a vítima. Nada sabia sobre o crime. Tem uma desavença com Kawan. Conhece Danilo e Danielle por causa do Kawan. Nada sabia sobre os furtos.

Pois bem.

Como dito, das provas amealhadas nos autos, de rigor a condenação dos réus Danilo e de Kawan pelo crime imputado na inicial acusatória.

Eles, agindo em concurso e unidade de propósitos, mediante rompimento de obstáculo (concertina) e escalada (muro), tentaram subtrair 40 quilos de fios elétricos, avaliados em R\$ 15.000,00, em prejuízo da vítima Lilian Chefer Koch da Cunha.

Restou apurado que os policiais militares foram acionados para comparecerem ao Bairro Jardim Tropical, já que alguns indivíduos estavam com atitudes suspeitas; no local, encontraram Danielle sozinha na calçada de uma residência, distante de sua moradia; questionada, disse que seu irmão Danilo e seu namorado Kawan tomaram rumo ignorado; em observação, os militares notaram que a residência de nº 936, localizada na Rua Pedro Cicotti estava com a "concertina" (item de segurança) danificada, possibilitando a entrada no local, e que havia vozes no interior do imóvel, mesmo sendo de madrugada e obra em construção.

Após inúmeras solicitações para que os indivíduos saíssem da residência, Danilo e Kawan foram vistos descendo do telhado (fls. 25/26), momento em que disseram que nada de lá levariam.

Feita varredura na residência, no telhado foram encontrados 40 quilos de fios já cortados e um alicate "turquesa" pertencente ao indiciado Kawan.

Outrossim, a vítima, informada sobre o ocorrido, reconheceu os fios elétricos como sendo os pertencentes à sua construção.

Relembre-se que o "agente encontrado na posse da res furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de responsabilidade somente afastável mediante produção de prova consistente" (TACRIM SP AC Rel. Renato Nalini RT 719/458).

As qualificadoras do rompimento de obstáculo e da escalada foram comprovadas pelo Laudo Pericial nº. 45.217/2022 (fls. 211/217), o qual concluiu que: Tratava-se de um imóvel residencial, em construção, térreo, erigido em alvenaria, construído ao nível e recuado do alinhamento geral da via pública. Seus limites eram vedados na testada frontal por muro, interrompido por dois portões, de gradil, metálico, corrediço, dotado de sistema de segurança composto por trinco e cadeado e por portão social, de gradil metálico, dotado de sistema de segurança composto por fechadura do tipo Yale. Seus limites laterais eram vedados por muros e construções à esquerda e terreno baldio à direita. No momento dos exames, constatou-se que o acesso ao terreno do imóvel ocorrera por escala pelo muro lateral à esquerda. A altura do muro era de 3,0 metros aproximadamente. Foram constatadas sujidades

características de escalada na área externa do muro, a concertina metálica se encontrava danificada e havia um palete de madeira apoiado lateralmente ao muro como instrumento para realização da escalada. A concertina foi seccionada com utilização de instrumento do tipo alicate de corte. Após a escalada pelo muro lateral, era possível acesso ao imóvel pelo fato deste ainda se encontrar em fase final de construção e ainda não possuía todas as portas instaladas. No interior do imóvel, foram constatados pontos de passagem de fiação com ausência de fios/cabos e, em um dos cômodos, havia a presença de grande quantidade de fios e cabos que, segundo relatos da vítima, se encontravam instaladas no imóvel e que foram recuperadas posteriormente. Os fios se encontravam com cortes uniformes, realizados com instrumento do tipo alicate de corte.

A indicação do laudo pericial de que os fios foram cortados com alicate de corte restou comprovada, já que com Kawan foi encontrado tal instrumento, do tipo turquesa, que também foi periciado (nº 51.838/2022): o instrumento periciado pode ser utilizado eficazmente para o fim a que se destina (para o qual foi projetado/concebido) e também pode ser utilizado eficientemente para a prática de um dano durante um furto ou similares (arrombamento/rupturas de obstáculos e congêneres).

Ademais, os próprios acusados Kawan e Danilo confessaram que utilizaram o alicate para cerrar a concertina e para subtrair os fios encontrados.

Destaco, por fim, que, em que pese a primariedade dos réus, incabível o reconhecimento do furto privilegiado, haja vista que não houve o preenchimento do requisito objetivo (pequeno valor), já que os fios foram avaliados em R\$ 15.000,00, conforme auto de avaliação de folha 108.

Dessarte, auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), do boletim de ocorrência de folhas 13/15, do auto de exibição e apreensão de folhas 16/17, das fotografias de folhas 22, 25 e 26; do auto de avaliação de folha 108 e dos laudos de n.º 51-838/2022 e n.º 45.217/2022 de folhas 207/217, dos depoimentos das testemunhas e dos interrogatório dos réus, formo meu convencimento, nos moldes do art. 155, do CPP, no sentido de que KAWAN e de DANILO devem ser condenados como incursos no art. 155, §4º, incisos I, II e IV, do CP, nos termos do 387, do CPP.

Quanto a Daniele, embora bastante suspeita sua conduta, porque foi encontrada na calçada, de madrugada, próxima ao local da residência furtada e muito distante de sua residência, não há maiores elementos que a impliquem no crime em tela, ainda que na condição de partícipe.

Ainda, em que pese a indicação de Kawan de que seu padrasto foi quem lhe avisou sobre os fios da residência e de que era ele quem iria buscá-los após o furto, sob o crivo do contraditório, não houve comprovação de que o denunciado cometeu o delito.

A uma porque o réu, categoricamente, negou a prática do crime.

A duas, porque Alexandre não foi encontrado no local dos fatos e nem próximo a ele. Não foi, o réu, preso em flagrante.

A três, porque com os denunciados Danielle, Danilo e Kawan não foi encontrado qualquer meio de comunicação (celular, por exemplo) que permitisse o chamado de Alexandre para encontrá-los após o crime.

A quatro, pois não houve comprovação de que Alexandre trabalhava como pintor/eletricista; disse, ele, que trabalha em um bar, de modo que sua profissão, a prima facie, não permite conhecer sobre as residências que possuem fios elétricos a serem furtados.

Ainda que o requerido Kawan tenha o apontado como também partícipe do crime, não passa despercebido que contra ele nada mais há, sendo temário condená-lo, justamente porque contra ele não há, em absoluto, prova nenhuma mais.

Como se vê, as provas são inseguras para a condenação do réu Alexandre e da ré Daniele.

Faço, aqui, valer a regra do art. 197, do CPP.

É de se aplicar, in casu, o princípio do in dubio pro reo.

Tal princípio é basilar e universal, tanto que a doutrina estrangeira, nos escritos de MITTER MAYER, ressalta que, in verbis:

“No fim dos debates o Juiz só pode sentir-se dominado por um dos seguintes

sentimentos: certeza da culpabilidade ou certeza contrária. Entre eles não há meio termo, e se a culpabilidade não está completa e legalmente provada, o acusado não é culpado. O mesmo que acontece no processo acusatório dá-se também no inquisitório. Naquele, não provando o autor, o réu é absolvido; neste, não provando a sociedade, a quem como autora compete dar a prova, o indiciado deve ser definitivamente absolvido. Infligi qualquer prejuízo àquele que, não inteiramente convencido do crime foi absolvido da instância, e vos violareis o princípio sagrado que proíbe sujeitar um cidadão a sanção penal imposta pela lei do crime, quando não se prova que ele o cometesse" ("Tratado da Prova em Matéria Criminal" - Dr. C.J.A. MITTER MAYER - traduzido por Alberto Antonio Soares, 2ª ed., pag. 408, in RT 304/703).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência, in verbis:

"PROVA - Existência de indícios de autoria - Condenação - Impossibilidade: -

Indícios de autoria são insuficientes a embasar édito de condenação, mister que se produza prova inconcussa, não bastando sequer alta probabilidade, sendo certo que estando o ânimo do Julgador visitado por dúvida razoável, outra decisão, que não a absolutória, não há que ser emanada, posto que o Processo Penal lida com um dos bens maiores do indivíduo: a liberdade" (TACrim Apelação nº 1.275.247/2 Rel. Jz.

MARIANO SIQUEIRA j. em 12.12./2001);

"Para a condenação do réu a prova há de ser plena e convincente, ao passo que para a absolvição basta a dúvida, consagrando-se o princípio 'in dubio pro reo', contido no art. 386, VI, do Código de Processo Penal" (JTACrim/SP, 72/26); "Apelação Criminal. Furto. Conjunto probatório frágil. Reconhecimento insuficiente.

Observância do princípio in dubio pro reo. Absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Apelo provido" (TJSP Ap. Crim. nº 0002314- 89.2010.8.26.0123 Rel. Des.

ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, 16ª Câmara de Direito Criminal j. em 08.05.12).

De rigor, portanto é a absolvição, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo" nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Passo a dosar a pena dos réus condenados.

1. Do réu Danilo Baptista Ferreira

De pronto, aponto que qualificarei a pena por terem, os agentes, agido em unidade de desígnios.

O rompimento do obstáculo e a escalada serão aferidos na primeira fase.

Na primeira fase, aumento a pena pela circunstância do crime ante o rompimento do obstáculo, na medida em que o agente, para adentrar no imóvel, danificou a concertina, item de segurança instalado na residência justamente para repelir tal conduta.

Aumento novamente a pena pela circunstância do crime ante a escalada, na medida em que o agente, para adentrar no imóvel, escalou o muro de quase 3 metros.

Aumento a pena nas graves consequências impostas à requerida que com o conserto da obra, derivada dos fatos aqui apurados, amargou um prejuízo na ordem de R\$ 8.000,00

Pena inicial em 2 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 14 dias-multa

Na segunda fase, reduzo a pena ante a menoridade relativa.

Pena intermediária em 2 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, observo que o crime foi cometido durante o repouso noturno.

Pena em 3 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão e 14 dias-multa

Depreendo, a causa de diminuição da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II c.c. parágrafo único do CP.

Em virtude do iter criminis percorrido, tendo o agente, juntamente com Kawan, cortado os fios, somente não conseguindo consumir a subtração porque foi surpreendido pelos policiais, valho-me da proporção mínima encartada na norma alhures.

Assim, torno definitiva a pena de 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 9 dias-multa

O regime inicial será o semi aberto, em virtude das péssimas circunstâncias judiciais; o valor do dia-multa será no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Ante as péssimas circunstâncias judiciais, inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

2. Do réu Kawan Pavan Trevisan

De pronto, aponto que qualificarei a pena por terem, os agentes, agido em unidade de desígnios.

O rompimento do obstáculo e a escalada serão aferidos na primeira fase.

Na primeira fase, aumento a pena pela circunstância do crime ante o rompimento do obstáculo, na medida em que o agente, para adentrar no imóvel, danificou a concertina, item de segurança instalado na residência justamente para repelir tal conduta.

Aumento novamente a pena pela circunstância do crime ante a escalada, na medida em que o agente, para adentrar no imóvel, escalou o muro de quase 3 metros.

Aumento a pena nas graves consequências impostas à requerida que com o conserto da obra, derivada dos fatos aqui apurados, amargou um prejuízo na ordem de R\$ 8.000,00

Pena inicial em 2 anos, 10 meses e 8 dias de reclusão e 14 dias-multa

Na segunda fase, reduzo a pena ante a menoridade relativa.

Pena intermediária em 2 anos, 4 meses e 16 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, observo que o crime foi cometido durante o repouso noturno.

Pena em 3 anos, 2 meses e 1 dia de reclusão e 14 dias-multa

Depreendo, a causa de diminuição da tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II c.c. parágrafo único do CP.

Em virtude do iter criminis percorrido, tendo o agente, juntamente com Kawan, cortado os fios, somente não conseguindo consumir a subtração porque foi surpreendido pelos policiais, valho-me da proporção mínima encartada na norma alhures.

Assim, torno definitiva a pena de 2 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 9 dias-multa

O regime inicial será o semi aberto, em virtude das péssimas circunstâncias judiciais; o valor do dia-multa será no patamar mínimo legal, qual seja 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, à míngua de elementos acerca da condição econômica do acusado.

Ante as péssimas circunstâncias judiciais, inaplicáveis os benefícios do art. 44 e 77, do CP.

Ante o exposto e por tudo o que mais consta nos autos:

A) CONDENO DANILO BAPTISTA FERREIRA como incurso no art. 155, §4º, incisos I, II e IV, cumulado com artigo 14, inciso II, ambos do CP, nos termos do art. 387, do CPP, à pena de 2 anos, 1 mês e 10 dias e 9 dias-multa. O regime inicial será o semi aberto e o valor do dia multa, o mínimo legal.

B) CONDENO KAWAN PAVAN TREVISAN como incurso no art. 155, §4º, incisos I, II e IV, cumulado com artigo 14, inciso II, ambos do CP, nos termos do art. 387, do CPP, à pena de 2 anos, 1 mês e 10 dias e 9 dias-multa. O regime inicial será o semi aberto e o valor do dia multa, o mínimo legal.

C) ABSOLVO ALEXANDRE ROBERTO COSTA DAHER e DANIELLE BAPTISTA FERREIRA como incursos no art. 155, §1º e §4º, incisos I, II e II, cumulado com artigo 14, inciso II, todos do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Não há pedido expresso de indenização mínima, de modo que deixo de fixa-la neste momento (AP/MG 470, STF). Abertas estão as portas do juízo cível para tanto.

Os condenados Kawan e Danilo responderam por esse processo presos.

Ademais, presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do CPP, notadamente a ordem pública, já que os réus, em concurso, adentraram na residência, mediante escalada, e tentaram subtrair 40 quilos de fios elétricos, avaliados em 15.000,00 reais.

Entendo, pois, remanescerem os motivos que ensejaram a prisão preventiva.

Dessarte, imperiosa a manutenção do cárcere.

Deixo de calcular, nesse momento, a detração, que será apreciada em oportuno no juízo executório.

Condeno-os nas custas, nos termos do artigo 804, do CPP.

Expeça-se o alvará de soltura de Danielle

Comunique-se a vítima deste decreto condenatório (artigo 201, §§2º e 3º, do CPP).
Lancem-se os nomes dos condenados no rol dos culpados.

Advindo o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução, comunique-se o TRE para os fins do artigo 15, III, da CF e se oficie o instituto de identificação criminal.

Publique-se. Intimem-se.

Ibitinga, 03 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA